

1500565-75.2019.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Injúria

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... 10 (dez) anos pelo crime de tráfico de drogas.

As mensagens publicadas pelo denunciado continham xingamentos do tipo: 'policia! militar lixo', 'nóia', 'viado', cf. fotos tiradas da tela do computador acostadas às fls. 3/11."

A representação foi colhida a fls. 12. Denúncia de fls. 137/138 recebida em 27 de agosto de 2019, depois de apresentada defesa prévia (fls. 166). Durante a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500565-75.2019.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500565-75.2019.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Injúria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO ALVES TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. ROGÉRIO ALVES TEIXEIRA, qualificado a fls. 01, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 140, caput c.c. artigo 141, inciso II, na forma

do artigo 145, parágrafo único, segunda parte, todos do Código Penal, porque no dia 12 de março de 2019, no período da tarde, através da rede social Facebook, nesta cidade e Comarca, teria injuriado o policial militar R.R., ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, funcionário público em razão de suas funções.

Segundo consta da denúncia, "o denunciado escreveu várias mensagens com ofensas contra o policial militar Rodrigo Reis em seu perfil do Facebook, supostamente por ter sido preso pelo ofendido há aproximadamente 10 (dez) anos pelo crime de tráfico de drogas.

As mensagens publicadas pelo denunciado continham xingamentos do tipo: 'policial militar lixo', 'nóia', 'viado', cf. fotos tiradas da tela do computador acostadas às fls. 3/11."

A representação foi colhida a fls. 12. Denúncia de fls. 137/138 recebida em 27 de agosto de 2019, depois de apresentada defesa prévia (fls. 166). Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 213). Diante do pedido para instauração de incidente de insanidade mental, foi reconhecida a incompetência do Juizado Especial Criminal e remetido os autos para o Juízo Comum (cf. fls. 171/172). Determinada a instauração do aludido incidente (fls. 183/184), os autos ficaram suspensos. Com a certidão de fls. 192 foi dado prosseguimento ao feito (fls. 193).

Em sede de memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 221/223).

A douta Defesa, por seu turno, afirmou que o órgão ministerial seria parte ilegítima para figurar no polo ativo, devendo ser reconhecida a decadência. No mérito, que as ofensas não seriam dirigidas ao funcionário público, mas a fato da vida privada deste, não tentando conspurcar a imagem do agente estatal, de forma que não incidiria a qualificadora, requerendo o afastamento desta circunstância, com imposição exclusiva de pena de multa, com as consequências de praxe (fls. 228/235).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

Afasto as preliminares arguidas em memoriais defensivos, porque em se tratando de crime de injúria praticado contra funcionário público a ação penal não é privada, mas perseguida mediante representação, a qual veio aos autos, conforme acima observado. Nestes termos, a disposição do artigo 145, parágrafo único, do Código Penal.

Sobre o tema, a Súmula nº 714 do C. Supremo Tribunal Federal: "É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções".

Consequentemente, não se pode falar em fluência do lapso decadencial.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está encartada no boletim de ocorrência de fls. 01/02, documentos de fls. 03/11, bem como pela prova oral colhida durante a persecutio criminis.

A autoria é certa em desfavor do Réu que, em Juízo, declarou que ofendeu o Réu por não se conformar de ter forjado contra ele a apreensão de drogas.

O ofendido, também na fase judicial, afirmou que tomou conhecimento das postagens do Facebook onde o Réu lhe ofendia.

As postagens estão encartadas em fls. 03/11 e mencionam nominalmente o ofendido, bem como ressaltando que ele é "Cabo da polícia militar de Guaíra", o classificando como "NOIA safado", "lixo", "bicha", "bunda mole", que "forja".

Desta forma, ficou devidamente comprovado que o Réu ultrapassou o direito de liberdade de expressão ao passar a sistematicamente ofender a dignidade e o decoro do ofendido na condição de funcionário público, tendo o intuito de ofender a vítima, expondo-a ao desprezo alheio, configurando, sua conduta, o crime de injúria. Nesse sentido: "Caracteriza-se crime de injúria a conduta do agente que remete telegramas com palavras e expressões ofensivas ao seu destinatário, com o propósito de ferir e desrespeitar a sua dignidade e o seu decoro" (TACrimSP - AP - Rel. Lopes da Silva - RJTACRIM 45/203).

É de se notar que ao contrário do que sustenta a douta Defesa, as ofensas não foram endereçadas à vida particular da vítima, mas insultos enquanto funcionário público por meio de escritos divulgados em rede social, incidindo a qualificadora do artigo 141, inciso II, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), por ser o Réu portador de antecedentes (processo nº 1001148-20.2010.8.26.0506 - fls. 54), que pode ser empregado sem incorrer em bis in idem com a reincidência por se tratar de fato diverso, atingindo o patamar inicial de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase de dosimetria da pena, necessário se mostra reconhecer que o Acusado é reincidente (processo nº 0003202-59.2008.8.26.0210 - fls. 52), de modo que majoro sua pena em 1/3 (um terço) e a fixo em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Por outro lado, ainda nesta segunda fase, necessário se mostra reconhecer a confissão, circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, reduzindo sua pena em 1/6 (um sexto) e a fixando em 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, posto que deve preponderar a reincidência sobre esta atenuante, com fundamento no artigo 67 do Código Penal, verbis: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RH C 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli).

2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual" (STF, HC 105.543/MS, 1ª T., Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.05.2014).

Diante da existência da agravante do artigo 141, inciso II, aumento a pena em 1/3 (um terço) e a fixo definitivamente em 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pecuniária, já que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime, considerando-se os maus antecedentes do Acusado.

Torno esta pena definitiva à míngua de causas de modificação, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em regime aberto, suficiente para reprovação da

conduta, vedadas, contudo, a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis, pelos motivos acima empregados.

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o Réu ROGÉRIO ALVES TEIXEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 140, caput c.c. artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Tendo em vista que o Acusado respondeu em liberdade o processo, não se mostra necessária a decretação de sua prisão cautelar, podendo aguardar o julgamento em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Comunique-se, desde logo, a vítima sobre a sentença ora prolatada, em atendimento ao artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Guaíra, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA